

시정 요구

1. 제 목: 공사 무담보채권 소멸시효 관리 불철저
2. 소관부점: 대구경북지역본부
3. 내 용:

가. 업무개요

대구경북지역본부는 「업무분장세칙」 제36조 제1항 제7호에 따라 공사회계 무담보채권 인수지원, 채무조정 등 신용회복지원 및 채권 정리·관리업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「인수채권 소멸시효관리규정」 제5조 제1항에 따르면 인수채권 보유 부점은 효율적인 시효관리를 위해 수시로 채권의 시효기일을 점검하여야 한다고 되어 있다.

한편, 시효관리는 공사가 채권자로서 정당한 권리를 행사하기 위한 기본이 되는 업무인 동시에, 소멸시효³⁾가 완성된 경우에는 채권상각 및 소각(포기)을 통해 채무자 부담 경감 및 경제활동 복귀를 지원할 수 있는 측면도 있으므로 관련 업무를 철저히 하는 것이 바람직하다.

3) 권리자가 재산을 행사할 수 있음에도 일정기간 동안 권리를 행사하지 않는 경우 그 권리가 실효되도록 하는 제도

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사일 현재 대구경북지역본부 소관 무담보채권의 시효완성일자 관리 실태를 점검한 결과 다음과 같은 문제점이 확인되었다.

(1) 무담보채권 비정상 시효완성일자 관리 불철저

채무자  채권(●●●●●● 0000-00000)의 경우 2018. 4. 10. 채무조정 약정을 체결하였고 다른 소멸시효 중단사유⁴⁾가 없으므로 분할상환금 최종 납부일(2020. 2. 29.)을 기준으로 시효가 관리되어야(2025. 2. 28.) 함에도 채권관리시스템(이하 “채권BPM” 이라 한다)에는 시효완성일자가 2044. 5. 23.로 되어 있었으며

채무자  채권(●●●●●● 0000-000000)의 경우 국민행복기금 전산에 잘못 입력되어 있던 시효완성일자(2100. 9. 21.)가 채권BPM에도 그대로 이관되었고 현재 기준 판결문 또는 입금이력 등 시효중단 사유 확인이 불가능한 등 [표 3]과 같이 시효완성일자가 비정상적으로 관리되고 있는 사례 10건이 확인되었다.

[표 3] 비정상 시효완성일자 채권 명세

(단위: 원)

연번	채권인수번호	차주명	관계구분	원금잔액	현행 시효일자	정당 시효일자
합 계: 10건						-
1	“기재 생략”					
2						

4) 「민법」 제168조 제1호~제3호 및 「2024 채권관리 실무매뉴얼」 참조

시효 중단사유	내 용
청구	재판상 청구, 파산절차 참가, 지급명령 신청, 담보권 실행 등
압류, 가압류, 가처분	권리의 집행 행위로서 중단사유 인정
승인	채무 일부변제, 채무승인장, 부채증명원 발급 신청 등

연번	채권인수번호	차주명	관계구분	원금잔액	현행 시효일자	정당 시효일자
3	“기재 생략”					
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

(2) 무담보채권 시효완성일자 입력여부 점검 불철저

채무자 ◇◇◇ 채권(●●●●●● 0000-000000)의 경우 2018. 4. 9. 채무조정 약정을 체결하였고 2024. 2. 15. 조기상환하여 완제된 채권(●●●●●● 0000-000000)의 가지급금⁵⁾ 관련 채권으로 2029. 2. 15.이 정당 시효임에도 채권BPM에는 시효완성일자가 입력되어 있지 않았으며

채무자 △△△ 채권(●●●●●● 0000-00)의 경우 채권BPM에 시효일자가 등록되어 있지 않아 전산자료 출력 시 아무런 값이 나타나지 않는 상태였으나, 판결에 따라 2019. 12. 17. 시효가 완성되어 상각대상 채권인 것으로 확인되는 등 [표 4] 및 [별표 1] “시효완성일자 데이터 부재 채권 명세”와 같이 전산상 시효완성일자 데이터가 없는 사례 15건이 확인되었다.

5) 공사가 금융회사로부터 부실채권을 인수하기 전 금융회사가 대상 채권의 권리보전 및 행사를 위해 지출한 비용으로 경매신청비용, 가압류·가처분 및 강제집행 비용, 소송(지급 명령 포함) 비용, 법무사 및 변호사 비용 등을 말함

[표 4] 시효완성일자 데이터 부재 현황 및 세부 사유

시효 데이터 부재 원인	건 수	비 고
합 계	15건	

“기재 생략”

(3) 무담보전환⁶⁾ 채권 시효완성일자 입력 불철저

채무자 ㉠㉠㉠ 채권(㉠㉠㉠㉠㉠㉠㉠ 0000-00)의 경우 2022. 10. 31. 인수한 담보부⁷⁾채권으로 2022. 12. 6. 지역본부로 이관되었고 [표 5]와 같이 제3차 매각기일에서 2023. 3. 31. 102,299,000원에 낙찰된 후

[표 5] ‘㉠㉠㉠㉠㉠㉠㉠ 0000-00’ 매각기일별 내역

(단위: 원)

경매법원	사건번호	차수	매각기일	매각결정기일	최저매각가격	결과	매각금액
------	------	----	------	--------	--------	----	------

“기재 생략”

경매 배당금(2023. 5. 24.) 및 모기지 보험(MCD)금(2023. 7. 26.) 수령을 통해 [표 6]과 같이 담보부채권이 정리되어 2023. 8. 1. 무담보 채권으로 전환되었는데도 채권BPM에 시효완성일자가 입력되어 있지 않은 등

6) 담보부로 취급한 여신으로서 유효담보가액을 초과하여 무담보채권으로 분류된 채권 또는 부동산 등의 담보가 정리된 잔여채권을 말함

7) <입찰물건 현황>

소재지	용도	수량	감정가격	설정금액
			(2022. 6. 9.)	
“기재 생략”				

[표 6] '0000-00' 정리내역

(단위: 원)

구분	경매종결보고('23. 5. 24. 기준)			모기지 보험금 정리('23. 7. 26. 기준)		
	채권금액	정리금액	채권잔액	채권금액	정리금액	채권잔액

“기재 생략”

* 인수 당시 채권금액은 122,899,346원(이자 차이)이었으며, 매입금액은 122,728,974원

[표 7] 및 [별표 2] “무담보전환 채권 시효완성일자 미입력 명세”와 같이 담보물 정리 후 무담보로 전환된 채권의 시효완성일자가 입력되지 않은 상태로 관리되고 있는 사례 16건이 확인되었다.

[표 7] 무담보전환 채권 시효완성일자 미입력 현황

합계	시효완성일자 변경 필요	기 시효완성으로 상각 필요
16건	10건	6건

[소관부점 의견] 대구경북지역본부는 감사결과를 수용하였으며, 향후 무담보채권 소멸시효 관리를 철저히 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

대구경북지역본부 본부장은 비정상 시효완성일자가 입력되어 있는 채권 10건에 대해 정당 시효완성일자로 변경하고, 시효완성일자가 없는 채권 15건과 담보물 정리 후 무담보로 전환된 채권 16건에 대해서는 원인서류와 최종입금일 등을 기준으로 정당 시효완성일자를 입력하시기 바라며, 앞으로 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다.(시정)

[별표 1]

시효완성일자 데이터 부재 채권 명세

(단위: 원)

연번	채권인수번호	차주명	관계구분	원금잔액	현행 시효일자	정당 시효일자
----	--------	-----	------	------	---------	---------

“기재 생략”

[별 표 2]

무담보전환 채권 시효완성일자 미입력 명세

(단위: 원)

연번	채권인수번호	차주명	관계구분	원금잔액	현행 시효일자	정당 시효일자
----	--------	-----	------	------	---------	---------

“기재 생략”